I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2026, de la Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda la inscripción de la Fundación Almar en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León.

ANTECEDENTES

1º.– Con fecha 16 de septiembre de 2026, se ha presentado la solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la entidad en proceso de formación que, con la denominación de Fundación Almar, ha sido constituida mediante escritura otorgada el día 17 de julio de 2026 ante la notario de Salamanca, Dña. María Paloma Sanchez y Marcos, con número de protocolo 3.029 y escritura de subsanación otorgada el día 8 de octubre de 2026 ante la notario de Salamanca, Dña. María Paloma Sanchez y Marcos, con número de protocolo 4.031.

2º.– En la documentación aportada constan, entre otros, los siguientes extremos:

– Que la citada Fundación ha sido promovida, como fundador por la compañía mercantil «García Pérez Consulting, S. L.».

– Que la entidad se regirá por los estatutos que figuran en la escritura de constitución.

– Que en el Art. 4 de los estatutos de la Fundación se fija el domicilio estatutario de dicha Fundación en Salamanca, Calle Hoces del Duratón, 13-15, 1º D-2.

– Que en el artículo 4 de los estatutos de la Fundación se indica expresamente que la Fundación desarrollará sus actividades, principalmente, en Castilla y León.

– Que en el artículo 5 de los Estatutos contenidos en la escritura de constitución se indica:

«Fines fundacionales

La fundación tiene por finalidad la promoción integral del ser humano a través de la formación, la educación, el deporte, la cultura y la salud, la prevención y mejora del bienestar físico y mental, impulsando hábitos de vida saludables, facilitando el acceso a la formación educativa, a la práctica deportiva, al desarrollo cultural y artístico; la promoción de actuaciones para la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y comunitario, mediante programas formativos, culturales, deportivos y de sensibilización.

3º.– Que en la escritura de constitución y en los estatutos que rigen la Fundación se regulan los aspectos referidos al órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, señalando que el primer Patronato estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: D. Jesús María García Sánchez.

Vicepresidente: D. José Manuel Teijón López Zuazo.

Secretario: D. Enrique González Pinto.

Todos los miembros del Patronato han formalizado la aceptación expresa de sus cargos en dicho acto, según consta en la escritura notarial de constitución otorgada.

– Que la dotación inicial de la Fundación está compuesta por la aportación de Treinta Mil euros (30.000 €), que el fundador ha desembolsado en cuenta abierta a nombre de la Fundación en la entidad bancaria Caixabank, S.A., según certificado de 15 de julio de 2026 expedido por persona apoderada de la entidad, oficina 08667, sita en Calle Rector Lucena, 1 1-B, (37002) en Salamanca. Centro Empresas Salamanca-Zamora.

4º.– Por el órgano competente en materia de Protectorado se ha emitido con fecha 14 de octubre de 2026 el informe preceptivo a que se refieren el artículo 7.6 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, y el artículo 4.3 del Reglamento de Fundaciones de Castilla y León, en el que consta:

– Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se presume adecuada y suficiente la dotación fundacional aportada.

– Que se considera que el contenido de los estatutos recogidos como documento anexo a la escritura de constitución de dicha Fundación es conforme con lo dispuesto en las normas que integran el régimen jurídico de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Castilla y León; a excepción de lo previsto en el Art. 12.7 de dichos estatutos, referido a los representados en las reuniones del Patronato, que se ha de tener por no puesto, ya que la ley 13/2002, de 15 de julio, no permite la representación.

– Que se considera que son de interés general los fines previstos en el artículo 5 de los estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I) El procedimiento se ha iniciado a instancia del fundador y el presidente del patronato en el acto de constitución de la Fundación, y que formulan la solicitud de inscripción de la constitución, por lo que ostenta legitimación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas reguladoras, habiéndose aportado al mismo cuantos datos y documentos se consideran esenciales.

II) El artículo 36 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, establece que se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla y León todas las fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades y cumplan sus fines en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y de este modo lo manifiesten expresamente en su escritura de constitución; circunstancia ésta que figura en el artículo 4 de los estatutos por los que se ha de regir.

En consecuencia, la competencia para adoptar resolución en este procedimiento administrativo corresponde a la Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, artículo 18 s) y Disposición Adicional del Decreto 10/2026, de 29 de junio, y en el apartado Primero b) de la Orden PRE/936/2024, de 18 de septiembre, de delegación del ejercicio de competencias en materia de Fundaciones.

III) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Fundaciones de Castilla y León, aprobado por Decreto 63/2005, de 25 de agosto, y considerando que la documentación presentada reúne los requisitos exigidos, procede estimar la solicitud de inscripción, ya que en el preceptivo informe del Protectorado se acredita que los fines previstos son de interés general; que la dotación fundacional es adecuada y suficiente, y que el contenido de los estatutos se ajusta a lo dispuesto en la Ley; a excepción de lo previsto en el Art. 12.7 de dichos estatutos, referido a los representados en las reuniones del Patronato, que se ha de tener por no puesto, ya que la ley 13/2002, de 15 de julio, no permite la representación.

Vista la Propuesta de Resolución formulada con fecha 8 de octubre de 2026 por el Servicio de Fundaciones y Asociaciones, y en virtud de lo expuesto, esta Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de la Presidencia, en ejercicio de las facultades conferidas en materia de Registro de Fundaciones, adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

Acordar la inscripción de la Fundación Almar en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León.

La presente Resolución es susceptible de impugnación mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Previamente y con carácter potestativo, cabe interponer recurso de reposición ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la referida notificación.

Valladolid, 19 de octubre de 2026.

El Director General de Transparencia,
Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios,
P.D. (Orden PRE/936/2024, de 18 de septiembre),
Fdo.: Máximo López Vilaboa

CV: BOCYL-D-22102026-205-19